廉江市和鑫石材有限公司“8·11”物体打击死亡事故调查报告

来源：本网 发布日期：2021-12-24 16:13:26

【打印】 【字体：大 中 小】 分享

2021年8月11日上午10时许，广东农垦东升农场有限公司辖区内的廉江市和鑫石材有限公司发生一起物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，廉江市
市安全生产委员会办公室成立廉江市和鑫石材有限公司“8·11”物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请2位专家参与，依法开展事故调
照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证和综合分析等，查明事故发生的经过、原
亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及存在的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

廉江市和鑫石材有限公司成立于2018年6月1日，位于廉江市东升农场1队**号岭房屋，营业执照经营范围：加工、销售：花岗岩板材、石杵、雕
程、货物进出口。法人代表：赖**。公司是有限责任公司（自然人或控股），公司有股东2名和工人4名。

（二）事故死者情况

候**，男，汉族，55岁，户籍地址：河南省郸城县钱店镇大冯行政村候楼村***号，2020年下半年曾到廉江市和鑫石材有限公司工作2个月后辞
到廉江市和鑫石材有限公司工作，负责石材抛光工作。

（三）事故发生相关人员情况

赖**，男，汉族，初中文化，31岁，户籍地址：广东省廉江市石颈镇那利村**号，廉江市和鑫石材有限公司法人代表和股东之一。

叶**，女，汉族，初中文化，31岁，户籍地址：广东省廉江市石颈镇那利村**号，廉江市和鑫石材有限公司法人代表赖**的大嫂和股东之一。

梁*，男，汉族，初中文化，41岁，1979年10月7日出生，户籍地址：河南省南阳市卧龙区陆营镇平洛村平洛**号，廉江市和鑫石材有限公司工人
和包装工作。

二、事故发生经过

2021年8月11日上午10时许,在廉江市和鑫石材有限公司作业现场,侯**正在进行抛光石料作业，但未按规定将抛光机上面的防护铁板放下，当石料
磨外力作用下，破裂分离出一块石块从抛光机中甩出，石块没有防护铁板阻挡，砸中侯**头部，正在进行石材裁切的工友梁*发现侯**已仰卧躺在地
揺，梁*叫工友林**来帮忙，林**马上电话通知在公司宿舍区做饭的叶**，10时10分，叶**拨打120救护车，并于11时13分拨打110报警。

三、事故应急处置情况

（一）事故处置情况

2021年8月11日上午10时12分，广东省东升农场医院接到廉江120电话称：廉江市石岭镇东升加油站往廉江市方向约200米处有一头部外伤患者需
升农场医院10时17分出诊，10时24分到达现场，医生对侯**进行现场抢救，伤者平卧地面，头部及地面有血迹，未见呼吸，颈动脉搏动消失，11时04分
死亡，死亡诊断考虑为：死于颅脑开放性损伤和右上臂开放性伤口。11时30分左右，东升派出所民警到达现场，做好现场维护，了解现场情况并电话通
政府和广东农垦东升农场有限公司相关人员陆续到达现场了解情况并做好维稳善后处置工作。12时左右，廉江市公安局刑警队法医到达现场，对侯**尸
意外身亡。12时23分，廉江应急管理局接到廉江市公安局指挥中心事故信息报告后，立刻派员到现场调查处置，13时8分，将该事故信息通过广东省应
湛江市应急管理局。

（二）事故救援情况

事故发生后，石岭镇政府迅速组织人员到达现场救援，由石岭镇应急办、东升派出所、广东农垦东升农场有限公司、石岭镇市场监管所、广东省
现场救援，对现场进行维持秩序，初步了解事故情况、家属接待、医疗救治等工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，石岭镇政府、广东农垦东升农场有限公司和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经当、协调有序，没有造成次生事故。

（四）事故善后工作

2021年8月20日，事故死者侯**的家属巴**、侯**、侯**与赖**在廉江市石岭镇人民调解委员会的主持下，双方签署了《人民调解协议书》，死者工作结束，社会稳定。

四、事故发生原因与事故性质

（一）事故发生的直接原因

侯**安全意识淡薄且违规作业，操作抛光机抛光石料时，没有按规定将抛光机上面的防护铁板放下，导致碎石在外力作用下，甩出抛光机砸中侯痹大意和不规范作业是这次事故直接原因。

（二）事故发生的间接原因

廉江市和鑫石材有限公司安全生产教育培训工作缺失，工人安全意识淡薄、对安全隐患认识不足。对现场安全监督管理不到位，没有及时发现和为，这是事故的间接原因。

（三）事故性质

根据调查认定，事故死者侯**与廉江市和鑫石材有限公司存在雇佣关系并且双方协商明确的酬劳，存在生产经营行为。所以经事故调查组认定：司“8·11”物体打击死亡事故是一起生产安全责任事故[1]。

五、对有关责任人员处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位和个人，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对下处理的建议：

（一）由于侯**安全意识淡薄，没有意识到违规作业的危险性，存在侥幸心理和违规操作，鉴于已在事故中死亡，建议依法不追究责任。

（二）廉江市和鑫石材有限公司对作业工人的安全生产教育培训缺失和对作业现场安全监督管理不到位，对安全生产隐患未能及时发现。鉴于在议，已妥善处理，没有出现影响社会不稳定因素，建议由廉江市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定[2]，对廉江市和鑫行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全生产理念没有牢固树立，对安全风险辨识不到位。廉江市和鑫石材有限公司对作业人员的安全生产教育培训不到位，侯**对违规作业其他作业人员对安全风险认识不够，不能及时纠正侯**违规行为。

（二）作业现场监督管理不到位。廉江市和鑫石材有限公司未能及时发现纠正侯**存在安全隐患的违规作业行为，对作业现场安全管理和风险防

七、事故防范和整改措施建议

（一）廉江市和鑫石材有限公司要认真吸取事故教训，加强对工人的安全生产教育和培训，要对工人不安全施工行为坚决制止，发现作业安全隐公司各项安全操作规程，确保工人对操作规程的遵守和对安全措施的落实到位，切实消除事故隐患，防范类似事故发生。

（二）强化属地监管责任落实。石岭镇政府和广东农垦东升农场有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对于辖区内现有的石材加工机械设度，对存在安全隐患的要督促其及时整改。同时，加大安全宣传力度，引导作业者按操作规程正确作业，确保安全。

（三）深入扎实开展安全生产大排查大整治行动。市相关部门要认真吸取事故教训，举一反三，针对事故存在的问题，结合安全生产专项整治织开展安全隐患排查整治，落实行业领域安全监管责任。同时要加强安全宣传教育，切实提高全民的安全意识，防范事故发生。

---

[1] 《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》国家安全生产监督管理总局（政法函[2007]39号）规定：生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人失的事故，属于生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。